

Урок 2. Уголовная защита военнослужащего: процессуальные приёмы

Раздел: Модуль 7. Обжалование и процесс

Цель: Процессуальная тактика при уголовных делах.

Урок 2. Уголовная защита военнослужащего: процессуальные приёмы и тактика
Цель урока: разобрать, как юристу правильно действовать на всех стадиях уголовного дела против военнослужащего, используя УПК РФ, чтобы реально защитить клиента и не допустить судебных ошибок. Большинство дел по военнослужащим крутятся вокруг трёх статей: • ст. 337 УК РФ — самовольное оставление части (СОЧ), если больше 10 суток; • ст. 338 УК РФ — дезертирство (полный уход со службы без намерения вернуться); • ст. 339 УК РФ — отказ от исполнения приказа. Важно: свыше 2 суток отсутствия на службе — это уже уголовка. Задача юриста: при возможности «перевести» дело в дисциплинарное поле. Нормативная база Юрист должен уверенно ориентироваться в следующих актах: • Уголовный кодекс РФ (УК РФ) — ст. 337–339; • Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ) — порядок возбуждения дела, допросы, ходатайства, суд; • ФЗ №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» — социальные гарантии, права; • Дисциплинарный устав ВС РФ — соотношение дисциплинарных и уголовных проступков; • Приказы МО РФ, внутренние инструкции — часто применяются в качестве регламентов.

1. Особенности военной уголовки и разделение ролей (Юрист vs Адвокат) • Все дела по СОЧ, дезертирству и отказу от приказа ведут военные следственные отделы (ВСО) СК РФ. • Рассматривают такие дела гарнизонные военные суды. • Процесс формально подчиняется УПК РФ, но в реальности: командование оказывает колоссальное давление, доказательства собираются «под задачу», права военнослужащего часто игнорируются. **!** Критическое правило ролей: Обычный военный юрист (без адвокатского статуса) не имеет права войти в уголовное дело, выписать ордер и присутствовать на допросе у следователя ВСО. • Задача юриста: Создать для клиента железобетонную доказательную базу (медицинские справки, рапорты с почтовыми описями) до возбуждения дела. • Задача адвоката: Как только дело переходит в уголовную плоскость (вынесено постановление), юрист передает клиента партнерскому адвокату, который физически идет к следователю с ордером.

2. Стадия проверки (ст. 144–145 УПК РФ) и «Бумажный след» Это первая возможность развалить дело ещё до его возбуждения. Главное правило военного юриста: «Нет документа — нет события». Что делает защита на этом этапе: • Обеспечивает принцип непрерывности уведомлений: Чтобы доказать отсутствие умысла на дезертирство, юрист проверяет (или экстренно формирует), чтобы клиент каждые 3–5 дней отправлял телеграммы или ценные письма командиру с приложением справок из гражданских/частных больниц. • Подает следователю ходатайство о приобщении этих доказательств

(чеков Почты России, описей, больничных листов). • Требуется допрос свидетелей (жены, лечащих врачей, сослуживцев).

• Если ВСО затягивает проверку или отказывается в приобщении: немедленная жалоба прокурору (ст. 124 УПК РФ) или в суд (ст. 125 УПК РФ). 3. Возбуждение уголовного дела и главная ловушка следователя После вынесения постановления о возбуждении дела адвокат оформляет допуск. **!** Главная ловушка: Следователи ВСО часто звонят клиенту и ласково предлагают приехать написать «явку с повинной», обещая, что «тогда ничего страшного не будет, дадим условку». • Никакой явки с повинной! Это прямое признание вины. • Защита должна строиться исключительно на доказывании «стечения тяжелых обстоятельств» (согласно Примечанию к ст. 337 УК РФ). Обострение заболевания, невозможность получить медпомощь в части, угроза жизни — это уважительные причины, исключающие состав преступления. Адвокат подает ходатайство о прекращении дела по ст. 24 УПК РФ. 4. Допросы: ключевая стадия и тактика спасения Здесь чаще всего ломают бойцов и нарушают права. Тактика адвоката: • Присутствовать лично на всех допросах (ст. 53, 54 УПК РФ). Оставлять клиента одного — фатальная ошибка. • До допроса проинструктировать клиента: он имеет право отказаться от показаний (ст. 51 Конституции РФ), давать показания только после консультации наедине и требовать занесения каждого слова в протокол. • Тактический прием (Прикомандирование): На стадии следствия адвокат заявляет ходатайство о прикомандировании военнослужащего к воинской части при самом ВСО (или военной комендатуре) на время следствия. Это блокирует возможность командования родной части силой увезти человека обратно на передовую в штурм! Находясь при ВСО, боец будет направлен на новую ВВК от следствия. 5. Работа с доказательствами • Любое доказательство, добытое с нарушением УПК РФ, признаётся недопустимым (ст. 75 УПК РФ). • Защитник обязан проверять наличие подписей всех лиц в протоколах, требовать участия понятых (а не «штатных» срочников) при изъятиях. • Частая ошибка: «закрывать глаза» на мелкие процессуальные нарушения следователя. Именно эти мелочи в военном суде позволяют развалить обвинение. 6. Судебная стадия (Гарнизонный военный суд) Военные суды выносят приговоры очень быстро (иногда за 1-2 заседания), поэтому вся база должна быть готова заранее. Тактика: • Заявлять ходатайства (о вызове лечащих врачей, проведении судебно-медицинских экспертиз, приобщении почтовых квитанций). • Требовать признания протоколов следователя недопустимыми доказательствами при наличии нарушений. • Добиваться переквалификации (например, доказывать отсутствие умысла на длительное уклонение, сбивая срок). • Использовать особый порядок (ст. 314 УПК РФ) КРАЙНЕ редко — только если вина железобетонно доказана, нет ни одной медицинской справки, и единственная цель — минимизировать срок. 7. Досудебное соглашение о сотрудничестве (ст. 317.1 УПК РФ) Если клиент готов помочь следствию (например, дать показания против командования по фактам вымогательств,

превышения полномочий или незаконных приказов), защита обязана: • Оценить риски для жизни и здоровья клиента. • Объяснить последствия. • Добиться строгих письменных

гарантий снижения наказания и мер государственной защиты. 8. Практические приёмы защитника • Всегда фиксируйте отказы. Отказал следователь приобщить справку? Сразу жалоба по ст. 124 УПК РФ. • Никаких «устных договорённостей» с командирами и следователями. Слова к делу не пришьёшь. • Смело заявляйте отводы следователю при явном давлении (это формирует базу для апелляции). 9. Фатальные ошибки начинающих юристов 1. Жалобы «не туда». Советуют клиенту писать жалобы в Администрацию Президента, Кремль или Спортлото. Такие письма просто спускаются вниз — прямо на стол командиру, на которого жалуются. Писать нужно строго в военную прокуратуру и ВСО. 2. Позднее включение. Юрист вступает в дело уже в суде, когда клиент на следствии наговорил на себя лишнего и подписал явку с повинной. 3. Игнорирование силы документов. Думают, что раз СК возбудил дело по СОЧ — это конец. На самом деле, своевременное приобщение официальных выписок из больниц делает следователя бессильным — дело можно закрыть даже после его возбуждения. 4. Оставление клиента один на один с системой. Отправка бойца в часть или к следователю без сопровождения адвоката или без предварительно отправленных почтой рапортов. Образец жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ Военному прокурору гарнизона (указываем ФИО и адрес прокуратуры) от защитника: ФИО, данные удостоверения, ордер/соглашение в интересах: ФИО обвиняемого/подозреваемого, воинская часть, звание ЖАЛОБА на бездействие должностного лица военного следственного отдела В производстве Военного следственного отдела СК РФ по гарнизону (указываем какой) находится проверка сообщения о возможном преступлении, предусмотренном ст. 337 УК РФ, в отношении моего доверителя, военнослужащего (ФИО, данные). В ходе проверки следователь (ФИО) допустил бездействие, выразившееся в следующем: • в установленный законом срок (ст. 144, 145 УПК РФ) решение по материалам проверки принято не было; • ходатайство защитника о приобщении документов (медицинских справок, характеристик, билетов и т. д.) не рассмотрено и не приобщено к материалам; • доверитель не был своевременно уведомлён о результатах процессуальной проверки. Таким образом, нарушены требования УПК РФ, гарантии права на защиту (ст. 16, 46, 53 УПК РФ), а также конституционные права моего доверителя. На основании изложенного и в соответствии со ст. 124 УПК РФ прошу: 1. Признать незаконным бездействие следователя (ФИО). 2. Обязать следователя устранить допущенные нарушения, рассмотреть поданное ходатайство и принять решение по проверке в установленный законом срок. 3. Уведомить меня и доверителя о результатах рассмотрения настоящей жалобы.

Дата: «__» _____ 2025 г. Подпись: _____ Пояснение • Жалоба по ст. 124 УПК РФ подаётся военному прокурору. • Срок рассмотрения — 3 суток (может быть продлён до 10). • Если прокуратура «молчит» или отказывает — следующая ступень это суд по ст. 125 УПК РФ. • Такие жалобы полезны не только для защиты клиента, но и для создания «бумажного следа» — на апелляции это будет работать в вашу пользу. Кратко по теме • Основное оружие юриста — процессуальные нарушения, а не «уговоры следователя». • На стадии проверки можно добиться отказа в возбуждении. • Допрос —

ключевая точка: клиент должен быть только с юристом. • Судебная защита строится на ходатайствах, экспертизах, переквалификации. • Даже в военных судах можно выигрывать, если работать грамотно.